

1500160-91.2022.8.26.0288

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leonardo Breda

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... já transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas (fls. 223-228 e fls. 235-240).

Considerando os maus antecedentes do agente, como aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em tela, bem como sua conduta social e personalidade, que refletem uma pessoa envolvida com a criminalidade, deve a pena-base ser exasperada em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

1ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava-SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500160-91.2022.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500160-91.2022.8.26.0288

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2046292/2022 - DEL.POL.ITUVERAVA, 23085605 - DEL.POL.ITUVERAVA, 265/22/308 - DEL.POL.ITUVERAVA, 2046292 -

DEL.POL.ITUVERAVA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Breda

Vistos.

LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA e GABRIELLY SILVA MARTINS SOUZA PATRÍCIO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 155, § 4.º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2022, às 11h00, na Rua Dionísio Barbosa Sandoval, n.º 376, nesta cidade e comarca de Ituverava, LUCAS e GABRIELLY, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante escalada, subtraíram,

para si, coisa alheia móvel, a saber, 31m (trinta e um metros) de fio de cobre, pertencente a K. C. de O. J. B.

Autuados em flagrante delito, durante audiência de custódia, a prisão de LUCAS foi convertida em preventiva. Já em favor de GABRIELLY foi conferida a liberdade provisória (fls. 64-66).

Recebida a denúncia em 25 de abril de 2022 (fls. 107-109), o acusado LUCAS foi pessoalmente citado e apresentou defesa prévia a fls. 159-165.

Diante do requerimento do Ministério Público, presentes os requisitos legais, quanto à corré GABRIELLY, foi designada audiência para acordo de não persecução penal (fls. 107-109). Na audiência designada, GABRIELLY confessou a prática delituosa e concordou com as condições impostas, oportunidade em que homologado o acordo de não persecução penal (fls. 171-172).

Prosseguindo o processo em face de LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA, foi confirmado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 181-183).

No decorrer da instrução, foram ouvidas a vítima e 01 (uma) testemunha de acusação. Ao final, foi o réu interrogado, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 211).

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram alegações finais, respectivamente, a fls. 215-221 e fls. 223-228.

É, em síntese, o relatório.

fundamento e DECIDO.

Inicialmente, quanto ao "princípio da insignificância", é certo que não se ocupa de bagatelas o Direito Penal. Na esfera dos crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência à pessoa, só tem relevância a lesão jurídica de valor econômico. De minimis non curat praetor, já o proclamavam os romanos, como a significar que se não devia dar peso à fumaça.

O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, nos casos em que a lesão ao bem jurídico tutelado é ínfima. Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

No entanto, o princípio da insignificância, aplicado inconsideradamente, é motivo e ocasião de afronta grave à lei, que prevê a punição do infrator. Assim, deve ser aplicado com razoabilidade, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Nesse diapasão, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal definiu parâmetros a orientar a aplicação do princípio da bagatela. Segundo o Pretório Excelso, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 123108/MG, Plenário, DJe 17/08/2015).

No caso dos autos, não se faz possível a aplicação do referido princípio, mesmo que se considere a simples subtração de fios de cobre, o prejuízo causado não é de pequena monta (fls. 123-125 - R\$ 796,00), além disso, o réu é reincidente e constante infrator da esfera penal, conforme se infere da FA de fls. 223-228 e

certidões de fls. 235-240, donde decorre a periculosidade social e ofensividade do agente, bem como a ação criminosa gerou danos à vítima, alcançando reprovabilidade e lesão jurídica.

Da mesma forma, nada existe nos autos a afastar a imputabilidade do agente, que dispunha de plena capacidade de entendimento e determinação no momento do crime.

Assim, afastadas as preliminares invocadas, passo, diretamente, à análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 33-35, auto de entrega a fls. 36 e auto de avaliação de fls. 123-125, dando conta que os bens pertencentes à ofendida foram objeto de subtração de sua esfera de vigilância.

A autoria, por sua vez, é incontestável, porquanto a prova oral coligida nos autos é firme e contundente no sentido de demonstrar que o acusado foi o responsável pela subtração dos objetos descritos na denúncia.

LUCAS, nas duas fases da persecução penal, confessou a prática do crime (fls. 07 e fls. 211). Em juízo, declarou que "pulei a casa e peguei os fios. Quando fui abordado já estava na calçada, tinha acabado de pular e as policias já encostaram" (fls. 211).

A vítima K. C. de O. J. B., em juízo, apesar de declarar o desinteresse em "prosseguir com o processo", confirmou o furto e a apreensão dos objetos em poder do acusado (fls. 211).

Por sua vez, o policial militar Daniel Rodrigues, nas duas fases da persecução penal, relatou o atendimento da ocorrência (fls. 04). Em juízo, informou que "através do patrulhamento preventivo e ostensivo, avistamos a GABRIELLY, que estava em uma situação suspeita e já tinha uma denúncia, alguém tinha ligado pra gente, então passamos ali, pra visualizar. Parecia que ela estava olhando para os lados, percebi que ela abaixou a cabeça, mas olhando de lado, observando a equipe policial passando. Diante dessa observação, contornamos o quarteirão e ao retornar no local, ela já havia levantado do local e saiu caminhando. Porém, vimos a pessoa de LUCAS na calçada de frente, com uma sacolinha na mão e ao abordar ele, ele disse que tava vindo da casa e tava com um alicate no bolso. Ele veio a dizer que o fio que tava dentro da sacola tinha tirado da casa, onde ele havia pulado, inclusive falou que lá era uma clínica de tratamento, anteriormente uma clínica de tratamento para dependentes, e já havia ficado nessa casa no passado. Ele disse também que já havia entrado em outras casas. LUCAS foi encontrado fora do imóvel, pois já havia pulado a grade lá, a proteção, e já estava na calçada. A fiação estava com ele dentro da sacola" (fls. 211).

Enfim, nada existe a macular a confissão ofertada nas duas fases da persecução penal, pois diante de todos os indícios, o agente espontaneamente confessou o furto praticado, o que encontra respaldo no restante das provas carreadas aos autos.

Logo após a prática do crime, LUCAS foi abordado por policiais militares ainda nas proximidades do imóvel, trazendo consigo a res furtiva.

Demonstrada a autoria, resta estreme de dúvidas que o réu agiu mediante escalada e concurso de agentes, conforme informado pela vítima e confessado pelos denunciados.

Nenhuma prova em contrário foi apresentada pela D. Defesa, de forma que a imputação está satisfatoriamente demonstrada.

As provas nos autos afastam, pois, as pretensões formuladas pela Douta Defesa no sentido de que faltam suficientes elementos para motivar a condenação, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Com esses fundamentos, passo a individualizar as penas.

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado agiu com dolo normal ao delito, que não teve maiores consequências. Entretanto, destacam-se seus péssimos antecedentes, pois é franco incursor da esfera penal. Conforme certidões acostadas, o réu ostenta condenação, já transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas (fls. 223-228 e fls. 235-240).

Considerando os maus antecedentes do agente, como aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em tela, bem como sua conduta social e personalidade, que refletem uma pessoa envolvida com a criminalidade, deve a pena-base ser exasperada em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa no valor unitário mínimo.

O réu é reincidente, conforme certidão de fls. 235-240 (Proc. 1500696-10.2019.8.26.0288), devendo a pena ser majorada em 1/6, passando para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Quanto às atenuantes, observa-se que o réu confessou o delito nas duas fases da persecução penal, importando na redução da pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, diante da ausência de elementos para aferição da capacidade econômica do réu.

Por força da pena aplicada e da reincidência, o regime inicial deveria ser o SEMIABERTO, em face do disposto no artigo 33, § 2.º, alínea "b", do Código Penal. Entretanto, considerando que o réu está preso há mais de 06 (seis) meses, tendo, portanto, cumprido mais de 20% (vinte por cento) da pena, sem a notícia da prática de qualquer outro crime, excepcionalmente, considerando o caso vertente e atento ao preceituado no artigo 42, do Código Penal e artigo 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por qualquer outra restritiva de direitos, em razão da reincidência e dos maus antecedentes destacados, nos termos do artigo 44, incisos II e III e § 3.º, do Código Penal.

Da mesma maneira, por incompatível com o disposto no artigo 77, incisos I e II, do Código Penal, não é possível o deferimento da suspensão condicional da pena.

Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 155, § 4.º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Considerando o regime fixado, faculto ao acusado o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Expeça-se, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, a gratuidade da Justiça.

P. I. e C.

Ituverava, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA